



PUTUSAN
Nomor 3617 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PHILIPUS SUDI,**
2. **BASILIOUS JELALU,**

keduanya bertempat tinggal di Kampung Perang, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Antonius Jeraman, S.IP., S.H., Advokat pada Kantor Hukum Antonius Jeraman, S.IP., S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Ruteng-Liang Bua, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **FERDINANDUS JUSMAN**, bertempat tinggal di Perang, RT 007, RW 004, Kelurahan/Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **MANSUETUS NANTE**, bertempat tinggal di Toka, RT 002, RW 004, Kelurahan/Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. **THOMAS SANDUR**, bertempat tinggal di Jalan N. Glodial B. Ruteng, RT 033, RW 010, Kelurahan/Desa Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. **ASTIANA JUJU**, bertempat tinggal di Topok, RT 005, RW 002, Kelurahan/Desa Ponggeok, Kecamatan Satar

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3617 K/Pdt/2023



Mese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. MATHILDE MUHU, bertempat tinggal di Mahileko, RT 006, RW 006, Kelurahan/Desa Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. MELDI ERMELINDA ULUS, bertempat tinggal di Nonohonis, RT 019, RW 007, Kelurahan/Desa Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Irenius Suria, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, berkantor di Satar Tacik, Nomor 108, RT 012, RW 006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang telah diajukan perubahan/perbaikan gugatan dalam persidangan memohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan fisik tanah lahan sengketa oleh Para Tergugat adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (*vide*: Pasal 1365 KUHPerdara) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah sengketa yang terletak di Pong Paku, Kampung Perang, Desa

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3617 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai dengan ukuran luas dan batas sebagai berikut:

- Panjang bagian utara 23 m (dua puluh tiga meter) berbatasan tanah milik Arnold Bebo,
- Panjang bagian timur 43 m (empat puluh tiga meter) berbatasan tanah milik Tarsi Jandu,
- Panjang bagian selatan 53 m (lima puluh tiga meter) berbatasan tanah milik Sius Fon,
- Panjang bagian barat 65 m (enam puluh lima meter) berbatasan tanah milik Arnold Bebo,

luas: $\pm 1.600 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus meter persegi);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan *immateriil* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang secara melawan hak untuk mencoba menguasai fisik bidang tanah tersebut, dan oleh karenanya segera menyerahkan bidang lahan sengketa kepada pihak Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong, dan bilamana perlu dapat dengan bantuan pihak kepolisian;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ibu Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3617 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris menyamping/menyimpang atau Wa'u dari Bapak Nante;
- Menyatakan hukum Simon Kawe adalah ahli waris dari Bapak Nante;
- Menyatakan hukum 13 (tiga belas) bidang tanah milik Bapak Nante sebagaimana terurai dalam poin 5 (lima) dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah warisan tanah yang belum dibagi-bagikan;
- Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi dan Simon Kawe berhak mendapat pembagian 13 (tiga belas) bidang tanah warisan Bapak Nante;
- Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melanggar ketentuan hukum waris;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk bersedia membagi 13 (tiga belas) bidang tanah warisan Bapak Nante dengan pembagian sebagai berikut: 4 (empat) bidang tanah dibagikan kepada Simon Kawe, 3 (tiga) bidang tanah dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi Philipus Sudi, 3 (tiga) bidang tanah dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi Basilius Jelalu, dan 3 (tiga) bidang tanahnya lagi dibagikan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ruteng telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rtg, tanggal 24 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3617 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Ferdinandus Jusman (Penggugat 1), Mansuetus Nante (Penggugat 2) dan Thomas Sandur (Penggugat 3) adalah sebagai pemilik sah atas tanah sengketa yang terletak di Pong Paku, Kampung Perang, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai dengan ukuran luas dan batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan tanah milik Arnold Bebo, dengan panjang 23 m (dua puluh tiga meter),
 - Timur : berbatasan tanah milik Tarsi Jandu, dengan panjang 43 m (empat puluh tiga meter),
 - Selatan : berbatasan tanah milik Sius Fon, dengan panjang 53 m (lima puluh tiga meter),
 - Barat : berbatasan tanah milik Arnold Bebo, dengan panjang 65 m (enam puluh lima meter);
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan fisik tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang secara melawan hak untuk mencoba menguasai fisik bidang tanah tersebut dan oleh karenanya segera menyerahkan bidang lahan sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.865.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3617 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 61/PDT/2021/PT KPG, tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rtg *juncto* Nomor 61/PDT/2021/PT KPG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Perkara Banding Nomor 61/PDT/2021/PT KPG, tanggal 3 Juni 2021 *juncto* perkara gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rtg, tanggal 24 Februari 2021 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3617 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul pada tiga tingkat peradilan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Juli 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Ruteng, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun bukti P-1 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun karena didukung alat bukti lainnya, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian. Perkawinan Nante dan istrinya Katarina Muhu, tidak dikarunia keturunan/anak, keduanya mengasuh anak dari adik kandungnya (Nampang) yang bernama Herman Pape, yang mana seluruh harta warisan tanah milik Nante dan istrinya, diserahkan kepada Herman Pape dengan dibuat Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 20 juni 1963, dan sejak penyerahan tahun 1963 tersebut, objek sengketa digarap oleh Penggugat;

Bahwa status Simon Kawe bukan ahli waris telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex facti* karena berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan, tidak dapat membuktikan kedua orang tua Simon Kawe menikah secara sah, sehingga Simon Kawe adalah bukan ahli waris sah yang berhak atas objek sengketa, oleh karenanya tepat *judex facti* bahwa penguasaan fisik tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3617 K/Pdt/2023



mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PHILIPUS SUDI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PHILIPUS SUDI, 2. BASILIUS JELALU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3617 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3617 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)